4.1

Para entender por qué, en mi opinión, eh cuando empleamos la palabra Estado deberíamos reservarla exclusivamente para la institución política que aparece a partir de la Edad Moderna, eh tendremos que entender cuáles son las características que tienen esas instituciones que aparecen a partir de de dicha edad y por qué no se corresponden con las características que tenían otras formas políticas anteriores. La definición clásica de Estado es la de Max Weber, que afirmaba que el Estado es aquella organización que ha obtenido el monopolio del ejercicio de la violencia legítima. En la teoría política contemporánea, aunque sigue esta tradición de Weber, se intenta precisar de una forma un poco más rigurosa eh elementos que están contenidos de forma implícita en esa definición. Generalmente, se hablan de una serie de características que contienen parte de esa idea del Estado como lo define Weber, pero que se precisa de manera más rigurosa eh con una serie de elementos que están eh implícitos y que no están completamente explicados en esa definición. Así que vamos a hablar de cuáles son esas características. La primera característica definitoria del Estado sería la idea de la supremacía del Estado. Esto eh es la manera o el término que sería equivalente al clásico término de soberanía. El Estado se presenta o pretende adquirir la condición de ser supremo o soberano, es decir, la condición de que ninguna otra organización o persona puede estar por encima del Estado. Eso significa que aquellas normas o decisiones que el Estado toma no pueden ser discutidas por ningún otro tipo de organización. A eso es a lo que se refiere con la idea de alcanzar la supremacía. La segunda característica es la exhaustividad. La legitimidad que se le atribuye a la organización con supremacía para gobernar y regular un conjunto amplísimo de actividades y de fenómenos implica esta exhaustividad. Pensemos, por ejemplo, en las actividades en las que se inmiscuye cualquier Estado en la actualidad, por ejemplo, políticas económicas, políticas de crecimiento, política industrial, política monetaria, políticas sociales como políticas de género, políticas de igualdad, políticas de inmigración, política exterior, políticas sanitarias y eso puede incluir no solo la provisión de servicios de eh sanidad, sino también intentar afectar al comportamiento individual, como por ejemplo, intentando desincentivar eh el consumo de ciertos productos a través de eh impuestos o de política fiscal. Eh es decir, que si vemos el comportamiento de los

Estados, vemos que en realidad asumen la idea de una exhaustividad que puede llegar a ser casi total en relación a la legitimidad que pretenden tener para ordenar el comportamiento de la gente en innumerables aspectos. La tercera característica que eh el Estado eh eh posee o que nos permite identificar lo que es un Estado es la independencia del contenido. Eso quiere decir que se supone la obligación de obedecer por parte de aquellas personas que están eh bajo la autoridad de un Estado con supremacía y eso se aplica a cualquier norma o ley o determinación del Estado con independencia del contenido de dicha norma. Es decir, que la gente no tiene la capacidad de escoger qué normas estatales se pueden cumplir y cuáles no. Hay que cumplirlas todas con independencia del contenido. Eso significa que si hay una ley que dice que hay que matar a los pelirrojos, entonces hay que matar a los pelirrojos y existe la obligación de obedecer dicha norma. Esta es una característica propia del Estado y este es un resultado de un proceso de evolución histórica que condujo a la idea de que es el Estado el que crea el derecho. Es decir, no el Estado lo que hace no es descubrir el derecho y aplicarlo, sino que lo crea. Además, no hay nada que esté por encima del Estado, debido a el primer principio, de la supremacía, y eso significa que no hay nada que suponga una limitación al poder del Estado. El derecho, por lo tanto, no está fuera del Estado, no es un estándar externo que limita y condi- condiciona la forma de actuación del Estado, sino que es simplemente la manifestación del poder del Estado. Y eso significa que aquella gente que está bajo la supremacía o soberanía del Estado tiene que obedecer esas normas con independencia de lo que digan esas normas. Y esto fue un cambio radical en la práctica de la filosofía política y la teoría política en el mundo occidental, porque durante la Edad Media teníamos la idea del derecho natural, que implicaba la existencia de un estándar externo al poder político que condicionaba y limitaba su su actuación. La cuarta característica que nos permite identificar a un Estado es la particularidad y eso a lo que se refiere es a que el Estado reclama su legitimidad para mandar sobre un conjunto determinado de personas, que son aquellas que viven dentro de los límites territoriales de dicho Estado, entendiendo las fronteras de este Estado como eh fronteras lineales, entendiendo el Estado como un polígono con eh esas fronteras lineales. La particularidad implica necesariamente eh la existencia de múltiples Estados. La quinta característica es la universalidad, que sería como la contrapartida de la particularidad. Si a través de la particularidad lo que veíamos era la existencia de

una multiplicidad de Estados, la idea de la universi- universalidad a lo que se refiere es al dominio de esa institución sobre un territorio determinado, es decir, es la aplicación de la supremacía sobre ese territorio. Y eso significa que aquellos que son los nacionales, que son aquellos que habitan de manera permanente dentro de las fronteras de un Estado, están todos ellos obligados de manera universal a obedecer al Estado. El último elemento característico del Estado es la idea de la territorialidad, es decir, que esa supremacía, que supone estar por encima de cualquier otra organización o principio y que obliga a la obligación y que implica la obligación universal de obedecer, es, que además es independiente del contenido, se aplica a un territorio concreto. Ese territorio se supone que tiene unas fronteras lineales. Esas fronteras, como hemos mencionado antes, se podrían concebir como un polígono continuo en cuyo interior estaría el conjunto de la población que está sometida a la soberanía de esa institución y que tiene la obligación de obedecer. A esas características podemos añadir que los Estados, desde un punto de vista ya puramente organizativo y administrativo, tienden a la centralización del poder político, de hecho a alcanzar un altísimo grado de centralización en comparación con las formas políticas que existían en la Antigüedad y en la Edad Media y, debido a ello, tienden a un tipo de control y gestión burocrática de la población y del territorio.

4.2

Para entender la aparición del estado como una forma política histórica específica, es muy importante entender cambios filosóficos y cambios en la historia intelectual de las ideas que van a ser utilizadas como justificación ideológica y como justificación intelectual de dicha forma política. En este sentido, uno de los cambios que van a ocurrir en la Edad Moderna en cuanto a ideas que se van a convertir predominantes en la historia intelectual europea tiene que ver con lo que se llama nominalismo. Para entender lo que es el nominalismo, vamos a ponerlo en oposición a su visión filosófica antagónica, que es lo que se conoce como realismo. El realismo, que era una visión compartida por filósofos clásicos como Platón, Aristóteles y después por filósofos medievales como San Agustín o Santo Tomás, se refiere al concepto de los universales. Los universales son aquellas palabras o nombres que se refieren a muchos ejemplos individuales concretos, es decir, que

agrupan ejemplos individuales. Un ejemplo de esto sería el concepto de triangularidad. Por ejemplo, podemos ver muchos triángulos individuales. Puedo dibujar un triángulo, otra persona puede dibujar otro triángulo, puedo ver un triángulo un anuncio o en un libro de matemáticas. Podemos ver muchos triángulos distintos, pero lo que los agrupa es el concepto de triangularidad, que consistiría, fundamentalmente, en la definición de lo que es un triángulo. Y la definición de lo que es un triángulo es básicamente una figura geométrica de tres lados rectos cuya suma de sus ángulos suma 180º. Eso es lo que significa ser un triángulo. Eh Platón decía que cuando vemos triángulos concretos que existen en el mundo, en realidad ninguno se adecúa perfectamente a esa definición, es decir, que por muy bien que dibujemos un triángulo nunca vamos a tener la precisión suficiente para hacer que los lados sean perfectamente rectos y si los lados no son perfectamente rectos, entonces la suma de sus ángulos nunca va a ser 180º. Eso significa que en realidad, en los casos concretos, eh el concepto de triangularidad nunca va a estar manifestado perfectamente, pero entonces, ¿cómo es posible que podamos identificar un triángulo como un triángulo y cómo somos capaces de elaborar esa definición? El universal, eso que sería la triangularidad, sería lo que da la esencia o lo que explica la naturaleza de eh cada caso concreto y es lo que nos permite definir a los ejemplos concretos. En el caso de la triangularidad, lo que permite definir a cada triángulo concreto. Tanto Platón como Aristóteles creían que los universales eran reales, existían realmente. Es de ahí de donde viene el nombre de realismo. La diferencia entre Platón y Aristóteles era en la manera de concebir ese realismo. Platón creía que los universales, a los que llamaba también formas o ideas, que tenían una existencia separada de cada ejemplo concreto en los que se manifestaban, es decir, que había una forma de la triangularidad que existía de manera independiente de cada triángulo. Esas formas existían en un reino de las formas o un reino de las ideas y él creía que había una escala ontológica jerárquica de la realidad en la que las formas encarnaban luego en materia. Eh, pero esa ontología jerárquica era la que daba realidad a los ejemplos concretos. Aristóteles, por el contrario, creía que las formas no existían nunca de de manera separada eh de la materia, sino que siempre había una conjunción de forma y materia. Eso es lo que se denomina hilemorfismo. A esa conjunción de forma y materia es a lo que Aristóteles denominaba sustancia. Toda sustancia representa o era la encarnación concreta en la materia de una forma. Pero a través del proceso intelectual lo que

podemos hacer es abstraer la información que nos dan los sentidos y con la utilización de la imaginación vemos cuáles son las características que vemos en ejemplos concretos de materia. De esa forma podemos, a través de ver muchos triángulos concretos, abstraer cuáles son las características de la triangularidad. Lo importante aquí es establecer que desde la perspectiva realista esos eh universales tienen realidad, existen verdaderamente y son los que permiten establecer definiciones que nos muestran las categorías de cosas que comparten una naturaleza o una esencia. Frente a esa posición del realismo, el nominalismo lo que va a establecer es la idea de que los universales son simplemente nombres. La perspectiva que va aparejada a eso es el individualismo ontológico, que significa que todas las cosas que existen son radicalmente individuales y únicas y no tienen una naturaleza o una esencia que permita agruparlas y que, por lo tanto, permita decir que existen cosas como la triangularidad o la humanidad. Para Aristóteles o Platón era posible definir a un ser humano concreto como algo que compartía con otros seres humanos concretos la característica universal de la humanidad. Sin embargo, para un nominalista el término humanidad es meramente un nombre. Por ejemplo, yo tengo un nombre, un nombre personal, Óscar, soy un individuo concreto, y podríamos hacer una frase tal como "Óscar es un ser humano". Pero para un nominalista cuando decimos "Óscar es un ser humano", ser humano es básicamente otro nombre. Es decir, que es básicamente como si fuera mi apellido. Es decir, que el hecho de decir que soy ser humano es como ponerme un nombre más, un apellido, pero no implica que se haya definido una esencia que explique mi naturaleza que sea algo compartido con otros eh ejemplos concretos. Para un nominalista no hay conceptos universales que permitan agrupar y definir la esencia o la naturaleza de algo. Los nombres universales simplemente los utilizamos, desde el punto de vista nominalista, para clasificar de manera más fácil cosas que nos parecen similares, pero que en realidad no comparten ninguna naturaleza. Esto va a ser muy importante porque la diferencia entre el esencialismo, realismo, y el nominalismo es que en el nominalismo no se considera que exista una naturaleza o esencia de las cosas. Eh Una naturaleza de las cosas significa eh conocer cuál es su definición y definir es poner fin, es delimitar, es marcar límites. Y eso significa que en la perspectiva nominalista no se considera que exista una naturaleza que impone límites a ninguna cosa, sino que simplemente usamos nombres. Eh Es decir, que lo que podemos hablar de la naturaleza de algo no es más que una

construcción o un nombre que ponemos y que puede ser cambiada a voluntad. Esto es lo que emparenta el nominalismo con otra eh perspectiva filosófica muy importante que se llama voluntarismo. Eh el cambio de la idea predominante del nominalismo y la sustitución del nominalismo por el realismo tuvo lugar a finales de la Edad Media, en los siglos XIII y XIV, con autores como Guillermo de Ockham o Duns Escoto, eh mientras que la mayor parte de la Edad Media lo que predominaba era la visión esencialista o realista, especialmente en la escolástica con autores como eh Santo Tomás. Y uno de los cambios que vinieron aparejados con el triunfo del nominalismo fue el triunfo también de la perspectiva voluntarista. No está necesariamente eh determinado porque es cierto que a nivel filosófico es posible ser nominalista y no ser voluntarista, pero a un nivel sociológico sí que es cierto que todos los autores voluntaristas eran eh o la mayor parte de los autores voluntaristas eran eh autores nominalistas. Eh la importancia del voluntarismo eh por lo tanto como una perspectiva del nominalismo se puede manifestar de esa manera sociológica y se refleja en preguntas en relación a la naturaleza de Dios. En la visión esencialista Dios crea el mundo con un orden natural. Cuando los eh esencialistas como Santo Tomás se referían al poder de Dios eh hablaban de la diferenciación entre el poder absoluto de Dios, potentia absoluta Dei, y el poder ordenado de Dios, potentia ordinata Dei. Eh la diferencia entre el poder absoluto de Dios y el poder ordenado de Dios es que el poder absoluto es la capacidad para crear sin ninguna restricción y para crear sin ningún límite, mientras que el poder ordenado de Dios se refiere eh a la limitación que Dios se pone a sí mismo eh debido al hecho de que Dios no es simplemente eh un ser omnipotente, sino que también es un ser racional, omnisciente, es decir, perfectamente racional, y omnibenevolente. Es decir, que el poder ordenado se refiere a que la creación divina es una creación racional eh y además es una creación buena. Es decir, que el atributo de la omnipotencia le añadimos el atributo de la racionalidad y el atributo de la omnibenevolencia. Y la creación del mundo refleja esos atributos, no únicamente el poder de Dios. Eh Dios crea el mundo a través de la omnipotencia, pero el mundo tiene un orden racional que refleja la omnibenevolencia de Dios. Sin embargo, para nominalistas y voluntaristas la existencia de un mundo ordenado que se manifiesta en la existencia de leyes, como por ejemplo las leyes que puedan ser explicadas a través de el estudio científico, parecía como una especie de imposición o limitación a Dios, de una limitación de su poder absoluto. Y a los

nominalistas no le gustaban a eso, creían que Dios no podía estar limitado por nada, ni siquiera por su propia naturaleza. Por eso los nominalistas tendían a enfatizar frente a los otros atributos de Dios, frente a la omnibenevolencia y frente a la racionalidad, eh la omnipotencia, el poder de Dios. Y en ese sentido decían que Dios no podía estar limitado por nada. Eh eso se manifestaba en reflexiones y discusiones teológicas en las que se discutía, por ejemplo, si Dios podía devolverle la virginidad a una doncella que la había perdido o si podía eh enviar al infierno a los santos y eh premiar con el paraíso a los eh pecadores. Para un voluntarista Dios podía hacer eso eh porque básicamente solo depende del poder de Dios. La voluntad es lo único que importa, la voluntad refleja el poder de ese agente y la visión que se obtenía del nominalismo y del voluntarismo era básicamente la de un Dios que podía crear un mundo irracional que dependía únicamente de su arbitrio, de su voluntad. Es una visión que puede llevar a una perspectiva así un poco desesperada, lo que explica después el desarrollo de otras figuras en la historia intelectual como Lutero, porque uno eh puede eh eh creer que el orden creado o el mundo creado no tiene un orden racional que está al alcance de nuestro conocimiento y que se manifiesta eh con sentido tal como creía eh la época medieval y como reflejaban autores como Santo Tomás. Esto va a ser muy importante porque estos conceptos teológicos se van a se secularizar y los estados los van a aprovechar para utilizar como forma de justificación de su poder. Entonces, van a manifestar la idea de que el orden político es algo similar al orden creado por el Dios de los nominalistas, es decir, que no hay un orden que refleje una naturaleza como la naturaleza humana, eh sino que eh que esa era la idea clásica de la filosofía eh política hasta ese momento, sino que el orden político estaba fundamentalmente determinado por la voluntad. Es decir, que para los para los nominalistas el orden político podía ser meramente una construcción propia del poder y de la voluntad del gobernante y ese orden solo dependía del arbitrio de aquel que gobernaba. Eso va a ser adoptado por los gobernantes, por los reyes, después más tarde va a ser adoptado por eh el estado-nación. Pero va a ser el elemento que explica el origen de conceptos que van a fundamentar la idea del estado, como por ejemplo la idea de soberanía y también la idea de derecho positivo, que es la idea de que es el estado el que crea el derecho, no a través de un proceso de de descubrimiento, sino un proceso meramente de voluntad. El triunfo del nominalismo y del voluntarismo va a suponer la ruptura de una serie de

barreras que existían anteriormente, que se interponían contra el incremento del poder político de los reyes eh o de las repúblicas y que por tanto va a ser un elemento fundamental en la aparición de esta forma política específica y histórica que es el estado.

4.3

Dentro de las transformaciones de ideas y principios intelectuales que acabarían justificando y legitimando la idea de Estado y su triunfo eh a nivel generalizado en Europa durante la Edad Moderna, una de las más importantes fue promovida por Bodino. Podemos eh rastrear el concepto moderno de soberanía, llevarlo hasta este autor, eh por ejemplo, en una de sus obras como Los seis libros de la República. Ahí lo que hizo fue básicamente secularizar el concepto de potentia absoluta Dei, que era la idea, dentro de la teología, de el poder absoluto de Dios, es decir, de la omnipotencia divina, y que como hemos visto, estaba suavizado por el concepto de potentia ordinata Dei, que era el poder ordenado de Dios dentro de la tradición realista basada en era el aristotelismo. Por ejemplo, en Santo Tomás, en eh la que se afirmaba que el poder absoluto de Dios no se ejercía de manera arbitraria, como si Dios fuera básicamente un dictador africano cuyas normas están determinadas únicamente por su arbitrio y voluntad, sino que Dios era también un ser racional, omnibenevolente y el orden que había establecido era un orden que reflejaba esa racionalidad y benevolencia. Bodino eh lo que va a hacer es enfatizar la importancia de la voluntad y del poder de Dios, y además va a secularizar ese concepto y va a trasladarlo eh al eh poder político y al Estado, de tal forma que eh el poder del Estado no va a estar determinado ni condicionado eh por nada. De tal forma que los monarcas se van a encontrar con una justificación que va eh a permitirles incrementar su capacidad de intervención eh y va a incrementar el poder que van a ejercer. Por soberanía, eh Bodino se refiere a la capacidad de mando, y esa capacidad de mando para Bodino es ilimitada, indivisible y perpetua. Es decir, se puede ver que los atributos con los que define la soberanía son atributos que tradicionalmente se consideraban propios de Dios, pero Bodino los va a transferir a los monarcas y para Bodino la soberanía no puede ser compartida. Sin embargo, ya hemos visto que en eh la Edad Media lo que teníamos era un sistema policéntrico en el que no existía esta soberanía. Para Bodino, en cambio,

solo puede haber un soberano y ese soberano no puede tener nada por encima. Es cierto que Bodino todavía estaba influido por ciertas ideas del derecho natural, afirmaba la existencia de un derecho divino y de un derecho natural, pero también afirmaba que el soberano solo tiene a su conciencia y a Dios como eh barreras a la hora de determinar o interpretar en qué consiste el derecho divino y el natural, y en cuanto a la hora de aplicar ese derecho. En cuanto al derecho consuetudinario, lo que se llama en el ámbito anglosajón common law, Bodino decía que esa eh capacidad de creación de leyes dependía única y exclusivamente de la voluntad del soberano. Llega a afirmar que el soberano no descubre el derecho, es el que hace el derecho, y eso significa que actúa de forma ilimitada, indivisible, omnipotente y que, por lo tanto, tiene la capacidad para determinar qué es lo que es la ley y qué no es eh ley. Bodino, en la época en la que escribía, él era monárquico, era integrante en Francia de un partido que se llamaban o que le llamaban Les Politiques, que eran más o menos aquellos hombres que se consideraban prácticos y que se enfrentaban eh tanto a los católicos eh de la Liga Católica como a los hugonotes en la serie de enfrentamientos conocido como la Guerra de Religión eh en en Francia. Eh y lo que quería este grupo de Les Politiques era establecer el poder de la monarquía francesa para asegurar que eh dicha monarquía tuviera la capacidad para resolver y eh asignar conflictos, eh asignar la resolución de conflictos incluso en el ámbito religioso. Por eso con Bodino empieza también la idea de la separación de Iglesia y de Estado en la que es el Estado el que tiene la capacidad última para la determinación de la resolución de conflictos religiosos. Él, como hemos dicho, era monárquico, apoyaba la idea de la monarquía, pero en sus obras también se puede percibir que considera que los principios que él defiende, ese principio de la soberanía, que podrían ser aplicados en eh un sistema republicano. El sistema de soberanía es un concepto fundamental a la hora de entender el Estado y de por qué es una forma política histórica, no existieron siempre los Estados, porque es uno de los atributos que lo diferencian de cualquier otra forma política. Hasta entonces ese concepto de soberanía como poder ilimitado, absoluto, indivisible no había existido en ninguna otra forma eh política de la historia. Un autor que va a continuar con esta idea y desarrollo del concepto de soberanía es es Hobbes. Eh Hobbes va a suponer todavía un paso más allá en el proceso de legitimación del Estado. Si Bodino todavía estaba influido por las ideas de derecho divino y de derecho natural que procedían de la tradición eh medieval,

de la tradición escolástica, Hobbes va a representar eh una eh renovación o o una transformación en la que eh va a quedar influido fundamentalmente por la idea del nominalismo, por la idea del voluntarismo y por la introducción también de la filosofía mecánica, que en esa época estaba teniendo éxito a nivel de el desarrollo de la física y que Hobbes quiere aplicar a la a la ciencia política. De la misma forma que el mecanicismo, que estaba influido por el atomismo, se consideraba que la naturaleza estaba compuesta por partículas eh cuyo comportamiento se explicaba eh a través de leyes de atracción y de repulsión, Hobbes va a intentar aplicar eso en su concepto antropológico, es decir, lo va a aplicar a su concepto o a su idea del ser humano. Hobbes va a considerar que los seres humanos somos como una especie de átomos o de partículas cuyo comportamiento está regulado por los principios de atracción y repulsión. El principio de atracción es el de buscar aquello que resulta placentero; el principio de repulsión es evitar aquello que supone dolor. Para Hobbes, los seres humanos somos como partículas que podemos chocar debido a que estamos buscando algo que resulta placentero para nosotros, pero puede haber dos individuos que estemos buscando lo mismo. O puede haber elementos de repulsión: si una persona evita buscar algo porque cree que al hacerlo eh le puede buscar dolor, eh por ejemplo, Hobbes diría que el comportamiento de de cualquier ser humano eh como el mío se guiaría únicamente por esos principios: el de la búsqueda del placer o de evitar el dolor. Por ejemplo, yo podría intentar quitarle algo a otra persona porque para mí es placentero o beneficioso. Eh Hobbes diría que yo solo evitaría hacer eso si pensara que al intentar hacerlo eso podría causarme dolor, es decir, que la otra persona podría enfrentarse a mí. Eso sería como un choque de partículas desde esta perspectiva mecanicista. Por eso Hobbes interpreta los conflictos sociales básicamente como choques de partículas. Hobbes creía que el estado de naturaleza, que es el estado en el que estamos los seres humanos eh de manera originaria, era un estado de guerra de todos contra todos, en el que la vida era desagradable, brutal y corta y en la que el hombre era el lobo para el hombre, frase que procede de Ovidio, no es original de él, que, por cierto, ya había sido criticado por los escolásticos como Francisco de Vitoria, donde decía Francisco de Vitoria que el lobo eh el hombre no es el lobo para el hombre, el hombre es el hombre para el hombre. Eh pero Hobbes cree que el estado de naturaleza va a ser así de negativo y de de eh de destructivo y de desolador precisamente por esa explicación eh que tiene del comportamiento humano a

través de eh la filosofía mecánica. Creía que la única forma de salir del estado de naturaleza en el que hay una guerra de todos contra todos se producía si todos los individuos en un territorio, de manera simultánea, cedían su libertad a eh una eh organización, que podía estar compuesta por un individuo o por eh un grupo de individuos, y cedían completamente esa libertad estableciendo eh la soberanía sobre esa institución o persona. Entonces esa persona se hacía con el poder a través del contrato social originario en el que eh al que todos los individuos habían llegado a través de ese contrato social. Entonces esa persona o grupo de personas, eh porque para Hobbes no es eh necesario que sea un monarca un monarca, puede ser también un sistema republicano, ese esa persona o grupo de personas entonces van a ser ahora las que tengan la capacidad última para mandar, tomar decisiones y eh afrontar la resolución de conflictos, y el resto de la gente lo único que tiene que hacer es acatar esas decisiones. La única excepción que él ponía era en el caso de que las decisiones del soberano pudieran conducir a la propia muerte de una persona. En ese caso sí que decía que eh la gente tenía derecho a resistirse al soberano porque, de hecho, según eh eh Hobbes, la intención original de ese contrato social era precisamente la de permitir la supervivencia y y evitar el conflicto continuo que existía en el estado de naturaleza. Hobbes llegaba a afirmar que no existían cosas tales como justo o lo injusto antes de la creación del soberano, que él denomina con el nombre de Leviatán, que es el título de eh su obra más famosa. Es decir, antes de la aparición de este Leviatán, que es el Estado, para Hobbes no podemos decir que algo es justo o injusto. Comernos niños crudos o eh aniquilar a un montón de gente, para Hobbes decía: no se puede decir que sea justo o injusto, porque lo justo o injusto solo puede decirse que se corresponde con el cumplimiento de una norma que eh eh sea impuesta por un soberano. Es decir, que solo podemos que eh decir que hay justicia o injusticia a través de la creación del Estado. Es ahí donde se puede ver eh esa idea, esa evolución que toma parte desde Bodino y que va contra la idea medieval de que la justicia no es algo creado por el poder político. Eh eh en la época medieval la idea de justicia representaba una forma de derecho natural que era algo externo al poder político y el poder político de hecho tenía que amoldarse a eso que era justo. En cambio, ahora con Hobbes ya no hay esa limitación, porque es el Estado el que crea lo que es la justicia a través de la determinación de las leyes y de las normas gracias a que tiene eh esa soberanía. Una cosa característica de Hobbes también es que cree que los

distintos Estados entre sí van a encontrarse en una situación de estado de naturaleza, porque los Estados no tienen por encima a un gran Leviatán mundial. Es por eso que, para Hobbes, en las relaciones internacionales los Estados se encuentran en eh una situación de guerra de todos contra todos.

4.4

En este proceso de evolución y transformación de ideas eh que van a ser utilizadas como los fundamentos intelectuales de la legitimación del Estado, un cambio muy importante es el que se refiere a la idea de los dos cuerpos del rey, que fue estudiado por el medievalista Ernst Kantorowicz en un libro un libro que se titula así, Los dos cuerpos del rey. Originalmente, la idea de los dos cuerpos del rey procede de un concepto teológico que va a acabar siendo secularizado y apropiado por los estados, que es la idea de los dos cuerpos de Cristo. Esto ya lo hemos mencionado en relación a la idea de la Eucaristía en la Edad Media, eh se refiere primero a la idea de que Cristo tiene un cuerpo humano o tuvo un cuerpo humano, un cuerpo natural, ¿no? el que murió y resucitó, pero tenía también un cuerpo místico que estaba representado en la Eucaristía por la hostia. Eh ese concepto después se transformó a nivel social significando, por una parte, el cuerpo de Cristo, pero por otra parte, el cuerpo místico de Cristo se transformaría en la idea de la Iglesia, es decir, la Iglesia eh la comunidad de los creyentes constituiría el cuerpo místico de Cristo. Eso quedaría establecido en el sistema corporativista que existía en la Edad Media en el que se consideraban como corporaciones con personalidad jurídica a distintas instituciones como por ejemplo la Iglesia o los gremios o las universidades o otras comunidades políticas. La propia palabra corporación viene de cuerpo, de la idea de que hay un cuerpo, ese cuerpo tiene una cabeza, en el caso de la Iglesia, la cabeza sería el Papa y tiene miembros que serían el resto de los componentes de la Iglesia. Pues bien, el concepto de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo se va a traspasar y transferir a las monarquías y se va a secularizar. De esa forma, juristas que trabajan para estas monarquías van a empezar a hablar, especialmente en Inglaterra, pero después también en otras partes de Europa continental, de los dos cuerpos del rey. Y la idea es que el rey tiene un cuerpo natural, un cuerpo que envejece y que muere, es el cuerpo normal de la persona del rey, pero el rey también tiene un cuerpo político. El cuerpo

político es el reino que queda incorporado en el rey. Ese cuerpo político eh representa básicamente la secularización y transferencia del pues cuerpo místico de la Iglesia, de esa idea del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, pero ahora se transfiere y se traspasa a la autoridad política real. Con ese traspaso, con esa transferencia y secularización, eh podemos entender la razón de eh por qué en las ceremonias que se producían a la muerte de un rey una de las frases que se decía era, "El rey ha muerto, viva el rey". Se decía eso porque lo que moría era el cuerpo natural del rey, pero la parte de viva el rey significaba que el cuerpo político del rey permanecía vivo, porque era en el cuerpo político del rey donde residía la soberanía. La soberanía, como ya hemos visto en el caso de Bodino, era considerada como algo perpetuo, indivisible y eterno, y era ahí donde se manifestaba. En cierta medida, eso llevaba a la despersonalización del poder político por esta diferenciación entre el cuerpo eh natural del del soberano y el cuerpo político del soberano, eh lo que eh eh supone un contraste con la organización política durante la Edad Media. Y esto, irónicamente, va a ser uno de los elementos que va a conducir a una mayor abstracción en cuanto al Estado como forma política, y digo irónicamente porque, aunque originalmente va a ser aplicado por juristas como Bodino o autores como Hobbes, que lo que querían era legitimar a las monarquías y favorecer el incremento del poder de los reyes, en última instancia, la propia evolución de ese concepto y esa despersonalización y abstracción del Estado va a acabar siendo negativo para las propias monarquías absolutas, porque va a acabar viéndose al Estado como un ente jurídico abstracto que está desconectado de cualquier elemento personal. Y eso va a promover o facilitar la transferencia de ese mismo concepto desde las dinastías monárquicas a el conjunto de los individuos o de los súbditos en el concepto más amplio de eh Estado y eh a partir de la Revolución Francesa, el concepto de Estado-nación. Eh, así que, de manera paradójica, es un concepto que fue utilizado por los reyes para incrementar y justificar su poder, pero acabaría contribuyendo a la sustitución de los reyes dentro de la forma política del Estado y eh su sustitución por otras maneras de organizarlo como, por ejemplo, eh a través de democracias parlamentarias.